

Retail & E-commerce

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Las tiendas online y físicas tratan datos masivos de clientes: historial de compras, ubicación, preferencias y métodos de pago. La Ley 21.719 exige consentimiento explícito, transparencia en el uso de cookies y canales ágiles para el ejercicio de derechos.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Consentimiento explícito en la tienda

El consentimiento debe ser libre, específico, informado y otorgado mediante acción clara. Se acabó el consentimiento tácito: cada finalidad requiere aceptación por separado.

2. Cookies y banners web

Los banners deben ofrecer botones iguales para Aceptar, Rechazar y Configurar. Cero casillas pre-marcadas por defecto.

3. Derechos ARSOP para el cliente

El comprador puede acceder, rectificar, suprimir, oponerse y portar sus datos mediante canales que el retailer debe responder sin dilaciones indebidas.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Casos típicos de infracción en el sector

Situación	Gravedad probable
Vender bases de clientes a otra empresa sin consentimiento	Gravísima
Casillas de cookies pre-marcadas en el sitio web	Grave
Emails promocionales sin opción de baja visible	Grave
Perfilamiento publicitario sin informar al titular	Grave
Conservar datos de tarjeta más allá de lo necesario	Grave
No responder solicitud de borrado de un cliente	Leve

Equivalencia de multas en pesos

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos de clientes, suscriptores y leads.

2. Banners de cookies

Auditar cumplimiento de botones iguales.

3. DPA con pasarelas de pago

Contratos con procesadores de tarjetas.

4. Protocolo de brechas

Definir responsable y comunicación a clientes.

5. Canales ARSOP

Habilitar autogestión de datos en la cuenta de cliente.

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.
Días 31–60 · Adecuación Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.
Días 61–90 · Cultura y pruebas Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Puedo enviar campañas a clientes que compraron antes?

Solo si obtuviste consentimiento para fines comerciales o si existe relación comercial vigente y la campaña trata de productos/servicios similares, con opción de baja siempre disponible.

¿Qué pasa si un tercero me vende una base de datos?

Usarla es riesgoso: el vendedor debió contar con autorización para ceder. Si no, ambos incurren en infracción. Exige respaldo del origen del consentimiento.

¿Las cámaras en tienda necesitan aviso?

Sí: carteles visibles en accesos, finalidad de seguridad, sin audio y plazos cortos de borrado.

Glosario esencial

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272.